AUSWANDERN NACH SPANIEN

Checkliste Employer of Record

Was du klären solltest, bevor du über einen EOR nach Spanien gehst. Zum Ausdrucken und Abhaken.

Von **Andreas Steinhausen** · Autor von „Das Spanische Vermögensmodell“

1 Passt ein EOR zu dir?

- ☐ **Remote-Fähigkeit.** Lässt sich meine Stelle weitgehend remote erledigen, ohne Labor, Produktion oder ständige Termine beim Kunden?
- ☐ **Gefragter Beruf.** Ein EOR kostet das Unternehmen eine Zusatzgebühr. Bin ich in meinem Fach gut genug, damit sich das für den Arbeitgeber lohnt?
- ☐ **Alternative geprüft.** Wenn mein Job nicht remote geht: Gibt es internationale Firmen mit eigener Gesellschaft in Spanien, bei denen ich vor Ort arbeiten kann?

2 Arbeitgeber und EOR-Anbieter finden und prüfen

- ☐ **Neuer Arbeitgeber.** Remote-Jobbörsen mit Filtern wie „Remote in Spain“ oder „Remote Europe“ durchsuchen. Im Gespräch früh fragen, ob eine Anstellung in Spanien über einen EOR möglich ist.
- ☐ **Bisheriger Arbeitgeber.** Frühzeitig fragen, bevor ich kündige oder umziehe. Den EOR gleich als fertige Lösung mitbringen. Gutes Argument: Der EOR ist offiziell der Arbeitgeber in Spanien und senkt damit das Risiko, dass das Unternehmen eine spanische Betriebsstätte begründet, erheblich.
- ☐ **Netzwerk nutzen.** Kollegen, Bekannte und Expat-Gruppen fragen, welche Firmen über EOR einstellen.
- ☐ **Welcher EOR-Anbieter?** Name des Anbieters erfragen. Stellt er selbst über eine eigene spanische Gesellschaft an oder über einen Partner? Auf dem Vertrag müssen Name und CIF der spanischen Gesellschaft stehen. Nach dem Start zeigt dein vida laboral (Versicherungsverlauf), ob du korrekt angemeldet bist und Beiträge gezahlt werden.
- ☐ **Beckham Law im Payroll.** Kann der EOR den Beckham-Steuersatz in der Gehaltsabrechnung anwenden und die Arbeitgeberbescheinigung für den Antrag ausstellen? Nicht jeder Anbieter macht das.

3 Im Vertrag klären

- ☐ **Vertragsart.** Unbefristet (indefinido) oder befristet (temporal)?
- ☐ **Zweisprachiger Vertrag.** Vertrag auf Spanisch und zum Beispiel Englisch anfordern, damit ich alles verstehe. Festhalten, welche Fassung im Zweifel gilt, meist ist es die spanische.

- [ ] **Tarifvertrag.** Welcher Tarifvertrag (convenio colectivo) gilt? Er legt Mindeststandards fest, etwa für Gehalt, Urlaub, Probezeit und Arbeitszeit. Mein Tipp: Das ist nur das Minimum. Gehalt, variable Anteile, Urlaub und Zusatzleistungen kannst du darüber hinaus verhandeln.
- [ ] **Bruttogehalt und Auszahlung.** Jahresbrutto festhalten. Mein Tipp: Auf 12 statt 14 Monatsgehälter verteilen lassen. Das höhere Monatsnetto hilft bei einer späteren Finanzierung.
- [ ] **Variable Vergütung.** Bonusziele, Kriterien und Auszahlungszeitpunkt schriftlich vereinbaren.
- [ ] **Startdatum.** Bestimmt die Anmeldung zur Sozialversicherung und die Beckham-Frist. Für Beckham ist ein Start zu Jahresbeginn meist am günstigsten.
- [ ] **Probezeit.** Dauer erfragen (periodo de prueba) und bei Bedarf verhandeln.
- [ ] **Urlaub und Feiertage.** Gesetzlich mindestens 30 Kalendertage, das sind rund 22 Arbeitstage. Viele Tarifverträge sehen 23 Arbeitstage vor. Lass dir den Urlaub im Vertrag in Arbeitstagen angeben, dann kannst du ihn mit deutschen Angeboten vergleichen. Über den EOR ist oft mehr verhandelbar.
- [ ] **Arbeitszeit und Erreichbarkeit.** Wochenstunden, Kernzeiten und Meetings in anderen Zeitzonen klären.
- [ ] **Arbeitsort.** Muss ich in Spanien arbeiten, oder darf ich auch zeitweise aus anderen Ländern arbeiten, also eine Workation machen?
- [ ] **Nebentätigkeit.** Gibt es eine Exklusivitätsklausel, oder sind Nebentätigkeiten erlaubt? Achtung beim Beckham Law: Eine selbstständige Nebentätigkeit ist damit in der Regel nicht vereinbar. Vorher mit dem asesor fiscal klären.
- [ ] **Zusatzleistungen.** Private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Weiterbildung, Altersvorsorge: Was ist enthalten?
- [ ] **Kündigung.** Kündigungsfristen und Abfindung (indemnización) kennen. Es gilt das spanische Arbeitsrecht, die Abfindung schuldet der EOR als dein Arbeitgeber. Bei einem späteren Wechsel des EOR-Anbieters darauf achten, dass die Betriebszugehörigkeit (antigüedad) übernommen wird.
- [ ] **Ausstattung und Reisen.** Laptop, Bildschirm, Internet, Coworking, Reisen ins Büro: Wer zahlt was?

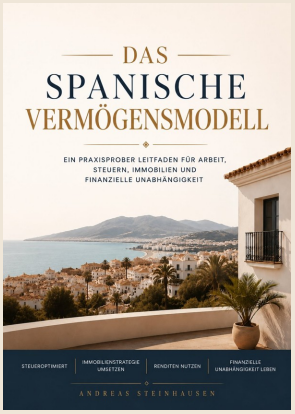
4 Zeitplan und Übergang

- [ ] **NIE und Sozialversicherungsnummer.** Wer dauerhaft bleiben will, bekommt die NIE als EU-Bürger in der Regel erst in Spanien zusammen mit der residencia, nicht vorab über das Konsulat. Zwischen Ankunft und erstem Arbeitstag einige Wochen Puffer einplanen und mit dem EOR klären, ob ein Start auch vor der NIE möglich ist. Ein gestor kann bei der Terminsuche helfen.
- [ ] **Alten Vertrag kündigen.** Erst kündigen, wenn der neue Vertrag unterschrieben ist. Kündigungsfrist in Deutschland beachten.
- [ ] **Abmeldung in Deutschland.** Wohnsitz abmelden. Achtung: Die deutsche gesetzliche Krankenversicherung endet in der Regel mit dem Wegzug, die spanische greift erst nach der Anmeldung durch den EOR. Für die Übergangszeit eine private Auslands- oder spanische Krankenversicherung abschließen.
- [ ] **Entsendung als Übergang.** Wer mit einer Entsendung startet: Die Anschlusslösung rechtzeitig vor Ablauf der Frist planen.

5 Finanzen und Steuern

- [ ] **Netto durchrechnen.** Mit einem Online-Gehaltsrechner für Spanien. Wer das Beckham Law nutzen will, rechnet mit einem speziellen Beckham-Rechner.
- [ ] **Beispiel-Abrechnung anfordern.** Eine Muster-Gehaltsabrechnung (nómina) vom EOR zeigt, was wirklich ankommt.
- [ ] **Steuerberatung.** Mit einem asesor fiscal klären, ob das Beckham Law passt. Antrag innerhalb von sechs Monaten nach Arbeitsbeginn.
- [ ] **Unterlagen für die Bank.** Gehaltsabrechnungen und Arbeitgeberbescheinigung sammeln. Banken verlangen sie später für Mietvertrag und Finanzierung.

Meine Notizen



DAS BUCH ZUM THEMA

Das Spanische Vermögensmodell

von **Andreas Steinhausen**

Der komplette Weg vom Umzug nach Spanien bis zur finanziellen Unabhängigkeit, in sechs Phasen: Job, Behörden, Beckham Law, Kapitalaufbau, Immobilien und Portfolio. Alles selbst erlebt und umgesetzt.

Als Softcover und Hardcover bei Amazon, im tredition-Shop und im Buchhandel.

spanishwealthmodel.com

Mehr dazu im Artikel „Employer of Record: Der Weg nach Spanien, den kaum jemand kennt“ auf spanishwealthmodel.com.

Diese Checkliste beruht auf eigenen Erfahrungen und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.